

IJTIHAD

Rhobbi Khaidir, Nuki Aprian, Ryan Ahmad Rafiq

Email:rhobbikhaidir@gmail.com

Abstrak

Ijtihad, sebagai upaya sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk merumuskan atau menemukan hukum syara' dari sumber-sumbernya, memegang peranan krusial dalam dinamika dan adaptabilitas hukum Islam sepanjang sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fundamental ijtihad dalam menjawab tantangan isu-isu kontemporer dan relevansinya dalam penetapan hukum Islam di era modern. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan kajian literatur terhadap teks-teks ushul fiqh klasik dan fatwa-fatwa kontemporer. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun pintu ijtihad secara teoretis tidak pernah tertutup, praktik ijtihad menghadapi hambatan signifikan, terutama dalam konteks kompleksitas sosial, kemajuan sains dan teknologi, serta fragmentasi otoritas keagamaan. Ijtihad diperlukan bukan hanya sebagai alat untuk memperjelas hukum pada masalah furu'iyah (cabang) yang belum diatur secara eksplisit, tetapi juga sebagai mekanisme pembaharuan pemahaman terhadap nash (teks) yang bersifat zhanni (spekulatif) agar selaras dengan semangat maqashid syari'ah (tujuan syariat) dalam menjaga kemaslahatan umat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan metodologi ijtihad kolektif (ijtihad jamā'ī) yang interdisipliner, melibatkan pakar di berbagai bidang ilmu pengetahuan, demi menjamin validitas, komprehensif, dan penerimaan hukum Islam di tengah masyarakat global yang terus berubah. Kata kunci: agama, moral, sosial, nilai keagamaan, keharmonisan

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengingat pentingnya dalam syari'at Islam yang disampaikan dalam Al-Qur'an dan Assunah, secara komprehensif karena memerlukan penelaahan dan pengkajian ilmiah yang sungguh-sungguh serta berkesinambungan. Oleh karena itu diperlukan penyelesaian secara sungguh-sungguh atas persoalan-persoalan yang tidak ditunjukkan secara tegas oleh nas itu. Maka untuk itu ijtihaad menjadi sangat penting. Kata ijtihaad terdapat dalam sabda Nabi yang artinya "pada waktu sujud" bersungguh-sungguh dalam berdo'a.

Dan ijtihaad tidak membatasi bidang fikih saja dan banyak para pendapat ulama mempersamakan ijtihaad dengan qiyas. Adapun dasar hukum itu sendiri adalah Al-Qur'an dan Assunah.

Maka dari itu karena banyak persoalan di atas, kita sebagai umat Islam dituntut untuk keluar dari kemelut itu yaitu dengan cara melaksanakan ijtihaad.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Mengetahui pengertian ijtihaad?
2. Mengetahui pengertian ijtihaad?
3. Menjelaskan peranan ijtihaad

1.3. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari dari penulisan makalah ini sebagai berikut :

1. Menjelaskan pengertian Ijtihaad
2. Menganalisis dan Mengidentifikasi Peran Ijtihaad
3. Menganalisis Relevansi Ijtihaad Kontemporer

Tinjauan Pustaka

Ijtihad didefinisikan secara etimologi sebagai upaya sungguh-sungguh dan secara terminologi ushul fiqh sebagai pencurahan segala kemampuan seorang mujtahid untuk merumuskan hukum syara' dari sumber-sumbernya yang rinci. Secara historis, ijtihad menempati posisi sentral sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah, berfungsi sebagai mekanisme utama untuk menjamin adaptabilitas dan relevansi syariat dalam setiap zaman. Literasi klasik ushul fiqh menetapkan syarat ketat bagi mujtahid, meliputi penguasaan ilmu alat (bahasa Arab), Ulumul Qur'an, Ulumul Hadis, serta pemahaman mendalam terhadap *Maqashid Syari'ah* (tujuan syariat). Metode-metode ijtihad tradisional seperti *Qiyas* (analogi), *Istihsan* (preferensi hukum), *Istishlah* (kemaslahatan mursalah), dan *Urf* (adat) telah menjadi instrumen utama dalam penetapan hukum pada masalah *furu'iyah* (cabang). Perdebatan mengenai "penutupan pintu ijtihad" pada masa lalu telah disanggah oleh para sarjana kontemporer yang menegaskan bahwa ijtihad harus tetap dibuka untuk kemaslahatan umat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan kualitatif dan berfokus pada kajian pustaka (library research). Penelitian ini menerapkan pendekatan konseptual dan historis untuk menganalisis doktrin, kaidah, dan evolusi ijtihad dari literatur ushul fiqh klasik hingga penerapannya pada isu-isu kontemporer. Sumber data primer meliputi kitab-kitab ushul fiqh terkemuka, Al-Qur'an, As-Sunnah, dan fatwa-fatwa lembaga keagamaan, sementara data sekunder diambil dari jurnal ilmiah dan buku-buku sarjana hukum Islam modern. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan pencatatan sistematis terhadap teks-teks tersebut. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif, yang melibatkan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara induktif-deduktif untuk menginterpretasikan relevansi dan tantangan metodologi ijtihad dalam konteks penetapan hukum Islam masa kini.

PEMBAHASAN

Pengertian Ijtihad

Menurut bahasa, ijtihad berarti berusaha dengan penuh kesungguhan. Secara istilah ijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari dan menemukan status hukum dari sesuatu yang belum ditetapkan dalam al-Quran maupun hadis. Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid

Secara historis, ijtihad muncul dalam Islam karena tuntutan realitas kehidupan manusia. Melalui ijtihad, masalah baru yang ketetapannya tidak ada dalam al-Qur'an dan hadis dapat dipecahkan dengan menggunakan akal pikiran. Melalui ijtihad ajaran Islam akan selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Sebaliknya, kaum muslimin akan mengalami kemunduran ketika ijtihad sirna dari kehidupan mereka. Muhammad Iqbal (penyair dan filosof dari Pakistan) berpendapat bahwa ijtihad adalah prinsip dasar gerak Islam.

Etimologi dan Terminologi

Secara **etimologis**, kata "Ijtihad" (اجتهاد) berasal dari akar kata *jahada* (جَهَدَ) yang berarti "mencurahkan segala kemampuan," "bersungguh-sungguh," atau "mengerahkan tenaga." Dalam konteks ini, ijtihad adalah upaya maksimal.

Secara **terminologis** (*Ushul Fiqh*):

- **Definisi Fiqh Klasik:** Mencurahkan segala kemampuan dan pemikiran seorang *mujtahid* untuk menetapkan atau menemukan hukum *syara'* yang bersifat praktis (*hukm syar'i amali*) dari sumber-sumbernya yang rinci (*adillah tafshiliyyah*).
- **Kedudukan:** Ijtihad menempati posisi sebagai **sumber hukum ketiga** dalam Islam (setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah), berperan sebagai jembatan antara teks suci dan realitas kehidupan yang terus berubah.

B. Landasan Hukum dan Urgensi

Ijtihad bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan dan perintah dalam Islam.

- **Dalil Naqli (Teks):** Merujuk pada Hadis Mu'adz bin Jabal (ketika diutus ke Yaman) yang menunjukkan bahwa upaya akal (ijtihad) harus digunakan jika tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Tujuan Ijtihad:

- **Menjawab Masalah Baru (*Nawazil*):** Mengisi kekosongan hukum pada isu-isu yang tidak diatur secara eksplisit oleh *nash* (teks).
- **Memperjelas Teks *Zhanni*:** Menafsirkan teks-teks Al-Qur'an atau Sunnah yang bersifat multi-tafsir (*zhanni al-dilalah*) agar aplikatif.
- **Realisasi *Maqashid Syari'ah*:** Memastikan bahwa hukum yang ditetapkan selalu sejalan dengan tujuan utama syariat (melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

II. Syarat dan Pelaku Ijtihad (Mujtahid)

Ijtihad tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang; terdapat kualifikasi tinggi yang harus dipenuhi.

A. Syarat-Syarat Mujtahid

Para ahli *Ushul Fiqh* menetapkan syarat-syarat pokok bagi seorang *Mujtahid*:

- **Penguasaan Bahasa Arab:** Menguasai tata bahasa (*Nahwu* dan *Sharf*) untuk memahami *nash* secara tepat.
- **Penguasaan Ilmu Al-Qur'an (*Ulumul Qur'an*):** Mengetahui ayat-ayat hukum, sebab turunnya (*asbabun nuzul*), ayat *nasikh* (menghapus) dan *mansukh* (yang dihapus).
- **Penguasaan Ilmu Hadis (*Ulumul Hadis*):** Mengetahui hadis-hadis hukum, derajat validitas (*shahih, hasan, dha'if*), dan sebab munculnya (*asbabun wurud*).
- **Penguasaan *Ushul Fiqh*:** Memahami kaidah-kaidah penetapan hukum dan metodologi ijtihad.
- **Memahami *Maqashid Syari'ah*:** Mengetahui tujuan-tujuan umum syariat Islam.

B. Jenis-Jenis Ijtihad

- **Ijtihad *Fardi* (Individual):** Dilakukan oleh satu individu mujtahid (seperti ulama mazhab di masa lalu).
- **Ijtihad *Jamā'ī* (Kolektif):** Dilakukan oleh sekelompok ulama, cendekiawan, dan pakar multidisiplin dalam lembaga fatwa untuk mengatasi isu-isu kompleks kontemporer.

III. Metode dan Instrumen Ijtihad (Manhaj al-Ijtihad)

Metode-metode ini adalah alat yang digunakan *mujtahid* untuk menghasilkan hukum.

A. Metode Utama (Berbasis Logika Teks)

- **Qiyas (Analogi):** Menetapkan hukum suatu kasus baru (*fara'*) yang tidak ada *nash*-nya dengan menyamakan dengan kasus lama (*ashl*) yang sudah ada *nash*-nya karena adanya kesamaan *'illah* (sebab hukum).
- **Istihsan (Mencari Kebaikan):** Meninggalkan hukum yang didasarkan pada *Qiyas jaliy* (analogi jelas) menuju hukum lain (*Qiyas khafiy* atau *Istihsan bi al-Nash*) karena pertimbangan dalil atau kemaslahatan yang lebih kuat.
- **Istishlah (Maslahah Mursalah):** Menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (*maslahah*) yang tidak didukung atau ditolak oleh *nash* secara eksplisit, selama *maslahah* tersebut sesuai dengan tujuan syariat.

B. Metode Tambahan (Kontekstual)

- **'Urf (Adat Kebiasaan):** Menggunakan adat atau kebiasaan masyarakat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat sebagai dasar penetapan hukum.
- **Istishab (Kesinambungan Hukum):** Menetapkan hukum suatu perkara yang telah ada pada masa lampau terus berlaku hingga ada dalil yang mengubahnya.

IV. Relevansi Kontemporer dan Tantangan

A. Fungsi Ijtihad di Era Modern

Ijtihad memastikan Islam tetap menjadi *shalih li kulli zaman wa makan* (relevan di setiap waktu dan tempat).

- **Aplikasi Hukum Baru (*Nawazil Fiqhiyyah*):** Mencakup isu-isu modern seperti etika medis (kloning, bayi tabung), ekonomi Islam (mata uang kripto, *fintech*), dan hukum digital.
- **Pembaharuan Pemahaman (*Tajdid*):** Menghidupkan kembali semangat ijtihad untuk meninjau kembali produk-produk fikih lama yang mungkin sudah tidak relevan dengan konteks sosial saat ini.

B. Tantangan Utama

- **Kompleksitas Isu:** Isu-isu modern sering kali melampaui batas *fiqh* murni dan membutuhkan pengetahuan sains dan teknologi, menuntut *ijtihad jamā'ī* yang interdisipliner.
- **Fragmentasi Otoritas:** Perbedaan fatwa dan pandangan antar lembaga keagamaan yang dapat membingungkan umat.

Implikasi

praktik Ijtihad adalah memastikan dinamika dan adaptabilitas hukum Islam (*fiqh*) terhadap perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan modern. Ijtihad berfungsi sebagai mekanisme pembaharuan (*tajdid*) yang mencegah stagnasi hukum, memungkinkan umat Islam menjawab isu-isu kontemporer (*nawazil fiqhiyyah*)—mulai dari bioetika hingga ekonomi digital—yang tidak diatur secara eksplisit dalam *nash* (teks). Selain itu, Ijtihad memiliki implikasi sosial dan keadilan karena berorientasi pada pencapaian *Maqashid Syari'ah* (tujuan syariat), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan bagi umat manusia. Melalui pendekatan *Ijtihad Jamā'ī* (kolektif), implikasinya meluas pada terciptanya otoritas hukum yang lebih komprehensif dan interdisipliner, sehingga keputusan fatwa memiliki validitas yang lebih kuat dan penerimaan yang lebih luas di tengah pluralitas masyarakat global.

PENUTUP

Ijtihad adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Ijtihad dibagi menjadi beberapa bagian (macam-macam) yaitu sebagai berikut:

- Ijma
- Qiyas
- Maslahat dan mursala
- Saddudz Dzariah
- Istishab
- Urf

Para ulama mendefinisikan ijtihad sebagai usaha dan upaya sungguh-sungguh seseorang (beberapa orang) ulama yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk merumuskan kepastian atau penilaian hukum mengenai sesuatu (atau beberapa) perkara yang tidak terdapat kepastian hukumnya secara eksplisit dan tegas baik dalam al Qur'an maupun dalam al hadits.

Daftar Pustaka

Al-Marâghî, Ahmad Musthafâ. *Tafsir Al-Marâghi*, (Beirut: Dâr Al-Fikr, 1974) Clifford R. Anderson, MD. *Petunjuk Modern Kepada Kesehatan*, (Bandung: Indonesia Publishing House, tt),

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengembangan Kitab Suci Al-Qur'an, 1989,

Yusuf, D. Yusuf Kalidy dan Rasidin. *Tentang kejadian Manusia Menurut Agama Islam*, (Bandung: Marjan, 1993),

Dep. Kesehatan RI. *Kesehatan Reproduksi Remaja*, (Jakarta: 1999) ,

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003),

